



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/15-01/415
URBROJ: 354-01/15-8
Zagreb, 11. lipnja 2015.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Gorana Matešića, predsjednika, te Alice Brandt i Darie Duždević, članova, postupajući po žalbi žalitelja zajednice ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, OIB: 63588853294, Indufor Oy, Helsinki i TÜV Croatia d.o.o. Zagreb, OIB: 64520989853, na Odluku o poništenju u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0009022 i ispravak objave broj: 2015/S 014-0015198, predmet nabave: usluga uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i implementacija međusobnih obveza iz područja šumarstva, reorganizacija i optimalizacija broja zaposlenih kao i poslovnih procesa u društvu Hrvatske šume d.o.o., naručitelja Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13 i 74/14) te članka 138. i 164. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Poništava se Odluka o poništenju u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0009022 i ispravak objave broj: 2015/S 014-0015198, predmet nabave: usluga uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i implementacija međusobnih obveza iz područja šumarstva, reorganizacija i optimalizacija broja zaposlenih kao i poslovnih procesa u društvu Hrvatske šume d.o.o., naručitelja Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb.
2. Nalaže se naručitelju Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb da u roku 16 dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, nadoknadi žalitelju zajednici ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, Indufor Oy, Helsinki i TÜV Croatia d.o.o. Zagreb troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.781,25 kuna.

Obrazloženje

Naručitelj Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb objavio je 5. ožujka 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama poziv na nadmetanje s dokumentacijom za nadmetanje, u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0009022 i ispravak objave broj: 2015/S 014-0015198, predmet nabave: usluga uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i implementacija međusobnih obveza iz područja šumarstva, reorganizacija i optimalizacija broja zaposlenih kao i poslovnih procesa u društvu Hrvatske šume d.o.o. Kriterij odabira je najniža cijena.

U predmetnom postupku javne nabave pristigle su tri ponude. Naručitelj je sve ponude odbio temeljem članka 93. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi te je dana 11. svibnja 2015. godine, temeljem članka 100. stavak 4. točka 4. Zakona o javnoj nabavi, donio Odluku o poništenju KLASA: 406-01/15-01/12, URBROJ: 525-05/0619-15-4.

Na predmetnu Odluku o poništenju žalbu je 20. svibnja 2015. godine Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio, i naručitelju istodobno dostavio, žalitelj zajednica ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, Indufor Oy, Helsinki i TUV Croatia d.o.o. Zagreb. Žalba je uređena 9. lipnja 2015. Žalitelj u žalbi u bitnome osporava razlog odbijanja svoje ponude. Žalbenim zahtjevom traži poništiti Odluku o poništenju i zahtijeva naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.781,25 kuna.

Naručitelj u odgovoru na žalbu u bitnom osporava navode žalitelja i predlaže odbiti žalbu kao neosnovanu.

Tijekom žalbenog postupka pred ovim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od dokumentacije za nadmetanje, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 8. svibnja 2015., Odluke o poništenju od 11. svibnja 2015. godine, ponude žalitelja, očitovanja stranaka u postupku te ostalih dokaza.

Žalba je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je osnovana.

Žalitelj u žalbi osporava razlog odbijanja svoje ponude navodeći da je priložio traženi popis ugovora s pripadajućim potvrdama o urednom ispunjenju ugovora, te da je tim popisom i potvrdama zajednica ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, Indufor Oy, Helsinki i TUV Croatia d.o.o. Zagreb, kao cjelina dokazala da je obavljala poslove koji su vezani uz predmet nabave.

Uvidom u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je da je ponuda žalitelja odbijena temeljem članka 93. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi jer nije dostavila traženi dokaz tehničke i stručne sposobnosti kako je traženo točkom 14.2.1. dokumentacije za nadmetanje. Naime, navedeno je da dostavljenim popisom ugovora i potvrdama naručitelja nije dokazano da zajednica ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, Indufor Oy, Helsinki i TUV Croatia d.o.o. Zagreb ima iskustvo u provođenju aktivnosti povezanih sa predmetom nabave, a detaljno opisanim i zadanim u projektnom zadatku predmetne dokumentacije za nadmetanje – Aktivnosti projekta 1, 2 i 3. Ovo je tijelo izvršilo uvid u projektni zadatak kao sastavni dio predmetne dokumentacije za nadmetanje te utvrdilo da se isti sastoji od tri osnovna koraka: 1. Aktivnosti projekta 1, 2. Aktivnosti projekta 2 i 3. Aktivnosti projekta 3, te je za svaku od tih aktivnosti navedeno što iste obuhvaćaju.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je točkom 14.2.1., kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti, propisano da ponuditelj treba dostaviti popis ugovora o uslugama izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak i tijekom šest godina koje prethode toj godini. *Iz popisa ugovora mora biti vidljivo da je ponuditelj obavljao poslove koji su vezani uz ovaj predmet nabave.* Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže najmanje jedna potvrda potpisana ili izdana od naručitelja i to potvrda o dobro izvršenom poslu. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, naručitelj će izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Prema točki

9. dokumentacije za nadmetanje predmet ove nabave je usluga uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i implementacija međusobnih obveza iz područja šumarstva, reorganizacija i optimalizacija broja zaposlenih kao i poslovnih procesa u društvu Hrvatske šume d.o.o.

Iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, a posebice iz naručiteljevog odgovora na žalbu proizlazi da je naručitelj tehničku i stručnu sposobnost ocjenjivao u odnosu na svakog člana zajednice ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, Indufor Oy, Helsinki i TUV Croatia d.o.o. Zagreb, a sukladno raspodjeli posla između članova zajednice navedenoj u ponudbenom listu, odnosno sukladno onome što su isti naveli u ponudbenom listu u smislu odgovornosti za izvršenje usluga iz Aktivnosti projekta 1, 2 ili 3. Međutim, točkom 14.2.1. dokumentacije za nadmetanje naručitelj nije propisao da ponuditelji moraju dokazati iskustvo u obavljanju poslova opisanih u aktivnostima projekta 1, 2, i 3, već je samo propisao da se mora dokazati iskustvo u obavljanju poslova koji su vezani uz predmet nabave. Nadalje, iz odredbi Zakona o javnoj nabavi (članak 70. stavak 5.) proizlazi da pravnu i poslovnu sposobnost dokazuje pojedinačno svaki član zajednice ponuditelja, dok se tehnička i stručna sposobnost propisana člankom 72. navedenog Zakona dokazuje zajednički za cijelu zajednicu ponuditelja, uz mogućnost oslanjanja na druge gospodarske subjekte koji nisu članovi zajednice ponuditelja (članak 72. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi). Osim toga, i sam naručitelj je točkom 23.2. dokumentacije za nadmetanje propisao da svaki gospodarski subjekt iz zajednice ponuditelja dostavlja dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, dok zajednički dokazuju ostale dokaze sposobnosti tražene dokumentacijom za nadmetanje. Prema tome, dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti traženo je od zajednice ponuditelja kao cjeline, a ne svakog člana zajednice ponuditelja pojedinačno. U točki 14.2.1. dokumentacije za nadmetanje propisano je da iz popisa ugovora mora biti vidljivo da je ponuditelj obavljao poslove koji su vezani uz ovaj predmet nabave, što znači da bi dostavom makar i jednog ugovora koje je vezan uz predmet nabave bila dokazana tražena sposobnost. Uvidom u ponudu žalitelja utvrđeno je da se na stranicama 54/108 i 55/108 nalazi popis ugovora, a na stranicama od 56/108 do 85/108 pripadajuće potvrde o urednom ispunjenju ugovora. Kako je uvidom u navedene dokumente utvrđeno da je istima dokazana tehnička i stručna sposobnost jer su npr. pod rednim brojem 5. i 6. popisa ugovora navedeni ugovori čiji predmet povezan s predmetom nabave (Razvoj administrativnih postupaka u šumarstvu u Kareliji – finsko-ruski program razvoja održivog upravljanja šumama i zaštita biološke raznolikosti u sjeverozapadnoj Rusiji, Usluga auditiranja/certifikacije sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001:2008), te su u ponudi dostavljene potvrde o urednom ispunjenju istih, slijedom svega navedenog, razvidno je da naručitelj nije ispravno postupio kada je ponudu žalitelja odbio temeljem članka 93. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi te se navodi žalitelja ocjenjuju kao osnovani.

Temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 144. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane navedenom odredbom.

Budući da naručitelj nije pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje te je na temelju tako nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja pogrešno primijenio odredbe materijalnog prava, ovo državno tijelo, temeljem članka 164. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi, poništava Odluku o poništenju i vraća predmet naručitelju na ponovno postupanje. Stoga je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Žalitelj je u žalbi postavio određen zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka kojim traži ukupno 25.781,25 kuna i to: 25.000,00 kuna za trošak naknade za pokretanje žalbenog postupka, 625,00 kuna za trošak sastava žalbe po odvjetniku i 156,25 kuna za trošak PDV-a na odvjetnički trošak. Prema članku 170. stavku 7. Zakona o javnoj nabavi žalba može

sadržavati zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen prije donošenja odluke, dok sukladno članku 170. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. Budući da je žalba žalitelja osnovana, žalitelju pripada pravo na naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.781,25 kuna, i to na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka iznos od 25.000,00 kuna, na ime troška sastava žalbe po odvjetniku iznos od 625,00 kuna prema Tbr. 20. u svezi Tbr.7. toč. 1. te Tbr. 22 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 142/12, 103/14 i 118/14) kao i trošak poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 156,25 kuna. Slijedom navedenog odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



Stranke žalbenog postupka:

1. Ministarstvo poljoprivrede,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
2. Zajednica ponuditelja Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, Trg senjskih uskoka 1-2, Indufor Oy, Helsinki, Töölönkatu 11A i TÜV Croatia d.o.o. Zagreb, Savska 41